ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

О ПОЛИЦИИ

Проект для общественного обсуждения

24.03.2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

ГЛАВА 2. ФУНКЦИИ ПОЛИЦИИ 4

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПОЛИЦИИ 7

ГЛАВА 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 12

ГЛАВА 5. ПОЛИЦЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 16

ГЛАВА 6. СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ 21

ГЛАВА 7. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 25

ГЛАВА 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛИЦИИ 28

ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ 28

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 29

Проект 24.03.2025

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О ПОЛИЦИИ

Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы деятельности полиции Республики Беларусь (далее – полиция), устанавливает обязанности и права полиции и ее сотрудников, гарантии правовой и социальной защиты сотрудников полиции.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Полиция

1. Полиция – государственный правоохранительный орган, находящийся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Министерство внутренних дел), обеспечивающий защиту прав и основных свобод человека, противодействие преступности, охрану правопорядка и общественной безопасности.

2. Непосредственное руководство деятельностью полиции осуществляет Департамент полиции Министерства внутренних дел (далее - Департамент).

Статья 2. Задачи полиции

Основные задачи полиции:

охрана прав и свобод человека;

обеспечение правопорядка и общественной безопасности;

противодействие преступности и иным противоправным посягательствам;

оказание неотложной помощи лицам, находящимся в беспомощном физическом или психологическом состоянии, пострадавшим от преступных деяний, правонарушений, стихийных бедствий либо других подобных факторов.

Статья 3. Правовые основы деятельности полиции

Полиция осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.

Статья 4. Основные принципы деятельности полиции

Деятельность полиции основывается на принципах верховенства права, законности, гуманизма, открытости и прозрачности, политической нейтральности, беспристрастности и недискриминации, профессионализма и соразмерности.

Статья 5. Международное сотрудничество полиции

1. Полиция осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами других государств и международными организациями в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, законодательными актами.

2. Сотрудники полиции могут направляться в другие государства, международные организации в качестве представителей полиции Республики Беларусь с целью обеспечения координации сотрудничества.

3. Сотрудники полиции с их согласия могут привлекаться к участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.

Статья 6. Взаимодействие полиции с государственными органами, органами местного самоуправления, средствами массовой информации, гражданским обществом и гражданами

1. Полиция взаимодействует с государственными органами, органами местного самоуправления, средствами массовой информации, гражданским обществом и гражданами в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.

2. Государственные органы, иные организации и их должностные лица в пределах своей компетенции обязаны оказывать содействие полиции в исполнении возложенных на нее обязанностей, определенных настоящим Законом и иными законодательными актами.

3. Граждане могут добровольно оказывать содействие полиции, в том числе, на конфиденциальной основе, в порядке, установленном законодательством.

4. Полиция содействует юридическому просвещению населения и популяризирует правовые знания.

5. Полиция может создавать средства массовой информации с целью информирования населения о мерах по предотвращению преступных деяний и других правонарушений, реализации иных задач, связанных с деятельностью полиции.

ГЛАВА 2. ФУНКЦИИ ПОЛИЦИИ

Статья 7. Функции полиции в сферах охраны прав и свобод человека, а также обеспечения правопорядка и общественной безопасности

Полиция в соответствии с возложенными на нее задачами:

обеспечивает защиту прав граждан, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь;

принимает необходимые меры по защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан;

осуществляет меры по поддержанию правопорядка и обеспечению общественной безопасности;

проводит мероприятия по обеспечению правопорядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах, в аэропортах, речных портах, других публичных местах, при проведении собраний, культурно-спортивных и других подобных мероприятий, а также по восстановлению общественного порядка в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства в области дорожного движения и обеспечения его безопасности, регулирование дорожного движения;

обеспечивает безопасность взятых под защиту лиц по основаниям и в порядке, определенных законом;

принимает меры для предотвращения и противодействия домашнему насилию или насилию по гендерному признаку;

осуществляет контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами специальных правил и порядка оборота оружия, специальных средств индивидуальной защиты и активной обороны, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, других предметов, материалов и веществ, на которые распространяется разрешительная система органов внутренних дел;

выдает разрешения на ввоз на территорию Республики Беларусь и вывоз за ее пределы оружия и боеприпасов к нему, на открытие и функционирование стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов, оружейно-ремонтных мастерских, изымает у организаций и граждан оружие и боеприпасы к нему при нарушении правил их хранения, использования, а также в других случаях, предусмотренных законодательными актами;

осуществляет контроль в пределах своей компетенции, определенной законом, за соблюдением требований режима радиационной безопасности в специально определенной зоне радиоактивного загрязнения;

способствует обеспечению в соответствии с законом правового режима военного или чрезвычайного положения, зоны чрезвычайной экологической ситуации в случае их объявления на всей территории Республики Беларусь или в отдельной местности;

обеспечивает в соответствии с законом общественный порядок и охрану зон, в которых произошли или существует угроза возникновения пожаров, взрывов или других чрезвычайных обстоятельств, представляющих опасность для жизни, здоровья людей или их имущества;

обеспечивает охрану при перевозке оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов, наркотических, психотропных, токсичных или радиоактивных веществ либо других опасных материалов или веществ в соответствии с установленными законом условиями;

принимает меры к обеспечению сохранности сданного ей бесхозного имущества до его передачи в ведение уполномоченных лиц;

проверяет соблюдение правил пребывания на территории Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, исполняет решения о выдворении иностранных граждан из Республики Беларусь;

осуществляет задержание и содержание в специально отведенных для этого помещениях иностранцев, которые незаконно проникли, незаконно пребывают на территории Республики Беларусь и подлежат выдворению из нее.

Статья 8. Функции полиции в сфере противодействия преступности и иным противоправным посягательствам

Полиция в соответствии с возложенными на нее задачами по противодействию преступности и иным противоправным посягательствам:

осуществляет меры по предупреждению преступлений и правонарушений, относящиеся к компетенции полиции, в том числе:

выявляет причины и условия, способствующие совершению уголовных и административных правонарушений, принимает меры по их устранению;

сотрудничает с государственными организациями и учреждениями, органами местного самоуправления, учреждениями образования и общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений;

ведет профилактические, криминалистические и оперативные учеты;

принимает и регистрирует поступающие заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и информацию о происшествиях, незамедлительно реагирует на них и ведет их учет;

осуществляет досудебное расследование уголовных преступлений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом;

осуществляет оперативно-розыскную деятельность в соответствии с законодательством;

разыскивает обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, ответчиков, должников по гражданским и экономическим делам, без вести пропавших и других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами, проводит мероприятия по установлению лиц, совершивших преступления, лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности, идентификации неопознанных трупов, установлению личности граждан, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения, или граждан, которые отказываются сообщить о себе сведения, заблудившихся или подкинутых несовершеннолетних, установлению их родителей, усыновителей, опекунов или попечителей;

в случаях, определенных законом, осуществляет производство по делам об административных правонарушениях, принимает решение о применении административных взысканий и обеспечивает их исполнение;

проводит задержание и доставляет в случаях и порядке, определенных законом, задержанных лиц, подозреваемых в совершении преступления и правонарушения;

обеспечивает меры защиты свидетелей и других участников уголовного процесса в соответствии с законодательством;

использует научно-технические методы и средства при проведении осмотра места совершения преступления и при исследовании доказательств, в том числе вещественных, проводит силами аккредитованных собственных лабораторий и специалистов судебные экспертизы и научно-технические исследования, назначенные в соответствии с законом;

обеспечивает функционирование в соответствии с законом мест содержания правонарушителей, охрану и содержание задержанных;

осуществляет контроль за поведением лиц, находящихся под домашним арестом, временно освобожденных под судебный контроль или под залог;

оказывает содействие судебным исполнителям в совершении исполнительных действий в соответствии с законодательными актами;

выполняет в пределах компетенции запросы правоохранительных органов других государств или международных организаций полиции в соответствии с законом и международными договорами Республики Беларусь.

Статья 9. Функции полиции в сфере оказания неотложной помощи

Полиция в соответствии с возложенными на нее задачами по оказанию неотложной помощи лицам, находящимся в беспомощном физическом или психологическом состоянии, пострадавшим от преступных деяний, других правонарушений, стихийных бедствий либо иных подобных факторов:

оказывает при необходимости первую помощь лицам, находящимся в беспомощном физическом или психическом состоянии, а также лицам, пострадавшим от преступлений или правонарушений, различного рода чрезвычайных ситуаций и других происшествий;

обеспечивает своевременное оповещение населения о мерах безопасности, соблюдение которых необходимо для защиты жизни и здоровья граждан и сохранностиы имущества;

привлекается в соответствии с законодательством к действиям по спасению и эвакуации людей и имущества при авариях, катастрофах, пожарах, стихийных бедствиях.

ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПОЛИЦИИ

Статья 10. Система полиции

1. Систему полиции составляют:

1.1. Департамент полиции;

1.2. территориальные органы полиции;

1.3. специализированные учреждения полиции;

1.4. иные органы и учреждения, созданные в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Территориальные органы полиции – окружные комиссариаты полиции, комиссариаты полиции градов, межтерриториальные подразделения полиции и участки полиции.

3. Специализированные учреждения полиции включают:

3.1. учреждения подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников полиции;

3.2. научно-исследовательские учреждения полиции;

3.3. учреждения и подразделения обеспечения.

4. В составе полиции функционируют:

4.1. криминальная полиция;

4.2. патрульная полиция;

4.3. подразделения досудебного расследования;

4.4. полиция охраны;

4.5. полиция особого назначения.

5. Предельная штатная численность полиции, Положение о Департаменте полиции, Положение о прохождении службы в полиции утверждаются Правительством Республики Беларусь.

6. Департамент, территориальные органы полиции, специализированные учреждения полиции, а также иные органы и учреждения системы полиции (далее, если не указано иное - органы системы полиции), являются юридическими лицами, имеют печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и своим наименованием.

Статья 11. Основные полномочия Министра внутренних дел Республики Беларусь в отношениях с полицией

Министр внутренних дел Республики Беларусь (далее - Министр внутренних дел):

обеспечивает формирование государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка, охраны прав и свобод человека, интересов общества и государства, противодействия преступности и контролирует ее реализацию полицией;

обеспечивает правовое регулирование деятельности полиции, согласовывает и представляет на рассмотрение Правительства Республики Беларусь проекты законов, нормативных правовых актов Правительства Республики Беларусь по вопросам деятельности полиции;

утверждает структуру и штатное расписание органов системы полиции;

создает, ликвидирует, реорганизует органы системы полиции, утверждает их положения (уставы), осуществляет другие полномочия по управлению объектами права государственной собственности, которые относятся к сфере управления полиции;

обеспечивает взаимодействие и координацию деятельности органов системы полиции с иными органами и учреждениями, подчиненными Министерству внутренних дел;

обеспечивает ведение и использование баз данных, определяет порядок обмена информацией между Министерством внутренних дел, полицией, иными государственными органами и учреждениями;

выполняет другие обязанности в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Статья 12. Департамент полиции Министерства внутренних дел

1. Департамент - орган государственного управления, возглавляющий систему полиции и осуществляющий в пределах своей компетенции регулирование и управление в сфере противодействия преступности и иным противоправным посягательствам, охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности.

2. Департамент:

2.1. обеспечивает выполнение задач полиции;

2.2. осуществляет контроль и координирует деятельность органов системы полиции;

2.3. формирует общую стратегию деятельности и кадровую политику органов системы полиции;

2.4. обеспечивает реализацию государственных программ в органах системы полиции;

2.5. организует исполнение решений директора Департамента, а также контроль за ними.

3. Непосредственное руководство органами системы полиции осуществляет директор Департамента.

4. Директор Департамента назначается на должность и освобождается от должности Правительством Республики Беларусь по представлению Министра внутренних дел.

5. Директор Департамента имеет первого заместителя и заместителей.

6. Первый заместитель и заместители директора Департамента назначаются на должность и освобождаются от должности Министром внутренних дел по представлению директора Департамента.

7. Директором и заместителями директора Департамента может быть назначен гражданин Республики Беларусь, который:

7.1. соответствует общим условиям поступления на службу в полицию;

7.2. имеет высшее юридическое образование;

7.3. имеет стаж работы в области права не менее семи лет;

7.4. имеет опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

Статья 13. Основные полномочия директора Департамента

Директор Департамента:

возглавляет полицию и осуществляет руководство ее деятельностью, обеспечивает выполнение возложенных на нее задач;

в пределах компетенции организует и контролирует выполнение полицией положений Конституции Республики Беларусь, международных договоров, настоящего Закона и иных законодательных актов, относящихся к сфере деятельности полиции;

вносит на рассмотрение Министра внутренних дел предложения по обеспечению формирования государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка, охраны прав и свобод человека, противодействия преступности и иным противоправным посягательствам;

представляет в установленном порядке полицию Республики Беларусь в отношениях с другими государственными органами, органами местного самоуправления, другими организациями в Республике Беларусь и за рубежом;

отчитывается перед Министром внутренних дел о выполнении возложенных на полицию задач;

распределяет обязанности между своими заместителями;

издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;

в пределах полномочий дает поручения, обязательные для выполнения сотрудниками и работниками полиции;

утверждает положения о структурных подразделениях Департамента;

принимает в установленном порядке на службу и освобождает со службы, назначает и освобождает от должностей сотрудников и работников Департамента;

принимает в установленном порядке решения о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности;

вносит в установленном порядке представления о награждении сотрудников и работников Департамента государственными наградами Республики Беларусь;

присваивает в установленном порядке специальные звания полиции;

присваивает классы государственных служащих в соответствии с законодательством о государственной службе;

вносит Министру внутренних дел предложения об образовании, реорганизации и ликвидации органов системы полиции;

обеспечивает соблюдение установленного порядка обмена информацией между Министерством внутренних дел и полицией;

принимает в установленном порядке решение о распределении бюджетных средств, распорядителем которых является полиция;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 14. Территориальные органы полиции

1. Территориальные органы полиции осуществляют свою деятельность, как правило, на территории административно-территориальной единицы на основании положений об их организации и функционировании, утвержденных директором Департамента.

2. Для территориальных органов полиции устанавливается двухуровневая система:

2.1. базовый уровень – комиссариаты полиции градад и участки полиции;

2.2. региональный уровень – полицейские округа.

3. Комиссариаты полиции создаются в каждой грададе. Руководство комиссариатами полиции градад осуществляют комиссары полиции. В населенных пунктах, не являющихся центрами градад, при необходимости создаются участки полиции, подчиненные соответствующему комиссариату полиции.

4. Полицейские округа создаются Правительством Республики Беларусь по представлению Министра внутренних дел. Руководство полицейскими округами осуществляют окружные комиссариаты полиции во главе с окружными комиссарами полиции.

5. Окружные комиссары полиции и их заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Министром внутренних дел по представлению директора Департамента. Комиссары полиции градад и их заместители назначаются на должность и освобождаются от должности директором Департамента по представлению окружных комиссаров полиции.

6. Начальники структурных подразделений территориальных органов полиции и их заместители, начальники участков полиции и их заместители назначаются на должность и освобождаются от должности соответствующими комиссарами полиции.

7. Руководителем, заместителем руководителя территориального органа полиции может быть назначен гражданин Республики Беларусь, который:

7.1. соответствует общим условиям поступления на службу в полицию;

7.2. имеет высшее юридическое образование;

7.3. имеет стаж работы в правоохранительных органах не менее пяти лет.

8. Штатное расписание и смета расходов территориальных органов полиции утверждается соответствующим комиссаром полиции.

Статья 15. Специализированные подразделения полиции

1. Для целей выполнения специфических функций полиции Министром внутренних дел по предложению директора Департамента учреждаются специализированные подразделения полиции.

2. Специализированные подразделения имеют общую территориальную компетенцию, учреждаются в соответствии со спецификой конкретных направлений деятельности и подчиняются директору Департамента.

3. Структура и положения о деятельности специализированных подразделений утверждаются Министерством внутренних дел.

Статья 16. Криминальная полиция

1. Криминальная полиция осуществляет профилактику, выявление, пресечение преступлений, установление лиц, их совершивших, розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами, идентификацию неопознанных трупов.

2. В состав криминальной полиции входят подразделения уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, по противодействию киберпреступности, экспертно-криминалистические, а также другие подразделения, необходимые для осуществления деятельности криминальной полиции.

3. Криминальная полиция входит в структуру Департамента, территориальных органов полиции регионального и базового уровней. По решению Министра внутренних дел могут создаваться также межтерриториальные подразделения криминальной полиции.

4. Начальники криминальной полиции назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, определяемом директором Департамента.

Статья 17. Патрульная полиция

1. Патрульная полиция осуществляет:

1.1. обеспечение личной и имущественной безопасности граждан;

1.2. обеспечение безопасности дорожного движения;

1.3. охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;

1.4. профилактику, выявление, пресечение преступлений и административных правонарушений;

1.5. участие в пределах компетенции в установлении лиц, совершивших преступления, осуществлении розыска обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, а также других лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами;

1.6. установление лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности, в соответствии с компетенцией полиции;

1.7. обеспечение содержания лиц в изоляторах временного содержания полиции.

2. В состав патрульной полиции входят оперативно-дежурные службы, служба участковых инспекторов полиции, патрульные подразделения полиции, подразделения, предназначенные для содержания лиц, совершивших преступления, административные правонарушения, а также другие подразделения, необходимые для осуществления деятельности патрульной полиции.

3. Патрульная полиция входит в структуру Департамента, территориальных органов полиции регионального и базового уровней. По решению Министра внутренних дел могут создаваться также межтерриториальные подразделения патрульной полиции.

4. Начальники патрульной полиции назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, определяемом директором Департамента.

Статья 18. Органы досудебного расследования

1. Органы (подразделения) досудебного расследования осуществляют:

1.1. проверку заявлений и сообщений о преступлениях;

1.2. предварительное следствие по уголовным делам.

2. Органы (подразделения) досудебного расследования входят в структуру Департамента, территориальных органов полиции регионального и базового уровней. По решению Министра внутренних дел могут создаваться также межтерриториальные подразделения досудебного расследования.

3. Начальники органов (подразделений) досудебного расследования назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, определяемом директором Департамента.

Статья 19. Полиция охраны

1. Полиция охраны осуществляет охрану общественного порядка на охраняемых объектах, в зонах постов и маршрутов патрулирования.

2. В функции полиции охраны входят:

2.1. охрана высших государственных должностных лиц;

2.2. охрана дипломатических представительств;

2.3. охрана важных и особо важных государственных объектов;

2.4. сопровождение особо важных и особо опасных грузов.

3. Организационная структура, формы, методы и направления деятельности полиции охраны определяются Министром внутренних дел.

Статья 20. Полиция особого назначения

1. Полиция особого назначения – подразделения полиции, предназначенные для проведения специальных мероприятий и противодействия терроризму.

2. Подразделения полиции особого назначения создаются решением Министра внутренних дел по предложению директора Департамента.

3. Организационная структура, формы, методы и направления деятельности полиции особого назначения определяются директором Департамента.

ГЛАВА 4. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

Статья 21. Полномочия сотрудника полиции

1. Сотрудник полиции при осуществлении задач полиции вправе требовать от непосредственно не подчиненных ему лиц выполнения его законных требований, а в случае их невыполнения или сопротивления применить меры принуждения.

2. Действия сотрудников полиции, которыми временно ограничиваются права физических лиц, сопровождаются словами: “Именем закона”. Каждое лицо в таком случае обязано прекратить активные действия, беспрекословно подчиниться требованиям сотрудника полиции и выполнить его законные требования, связанные с исполнением служебных обязанностей.

3. Законные требования сотрудника полиции являются обязательными для всех физических и юридических лиц. Невыполнение этих требований влечет ответственность, установленную законодательством.

Статья 22. Основные права сотрудника полиции

1. Сотрудник полиции для обеспечения выполнения возложенных на него задач вправе:

1.1. требовать от граждан соблюдения правопорядка;

1.2. при наличии обоснованного подозрения на то, что совершено преступное деяние или иное противоправное посягательство, производить проверку документов связанного с этим лица, досмотр транспортного средства, грузов и принимать решение о временном их изъятии;

1.3. входить беспрепятственно, при необходимости с повреждением запирающих устройств и других предметов, в любое время суток в жилые помещения и иные законные владения граждан, помещения и иные объекты организаций и осматривать их при преследовании подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление либо находятся подозреваемый (обвиняемый), скрывшийся от органа, ведущего уголовный процесс, лицо, уклоняющееся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности, а также беспрепятственно входить в жилые помещения и иные законные владения лиц, находящихся под превентивным надзором проводить личный досмотр лиц, задержанных на основании и в порядке, установленных законодательными актами, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

1.4. в установленном законодательством порядке задерживать и доставлять нарушителей правопорядка в служебные помещения полиции или других правоохранительных органов для установления их личности, для личного досмотра и досмотра имеющихся у них вещей, а также для составления процессуальных документов;

1.5. для проведения процессуальных действий вызывать граждан по находящимся в производстве материалам и уголовным делам, делам об административных правонарушениях;

1.6. использовать в случаях, не терпящих отлагательства, транспортные средства, принадлежащие организациям или гражданам, для выполнения неотложных служебных обязанностей, связанных с преследованием лиц, совершивших преступления или подозреваемых (обвиняемых) в их совершении, при принятии надлежащих мер по обеспечению безопасности водителя и пассажиров транспортного средства, для доставки в организации здравоохранения лиц, нуждающихся в скорой медицинской помощи, принадлежащие организациям или гражданам. Расходы, связанные с предоставлением транспортного средства, средства связи, по требованию их собственника (владельца) возмещаются в порядке, установленном законодательством;

1.7. временно ограничивать доступ на определенную территорию или в помещение, приостанавливать выполняемые работы, ограничивать или запрещать

движение транспорта в случае возникновения угрозы правопорядку, личной безопасности граждан или государственной безопасности, окружающей среде;

1.8. останавливать транспортные средства и отстранять от управления ими лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно не имеющих права управления транспортными средствами, запрещать участие в дорожном движении транспортных средств, если их конструкция или техническое состояние не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, требовать от соответствующих организаций устранения неисправностей дорог, приостанавливать или запрещать проведение ремонтных и других работ на дороге, выполняемых с нарушением технических требований по обеспечению безопасности дорожного движения;

1.9. изымать имущество и предметы, запрещенные к обороту на территории Республики Беларусь, документы, имеющие признаки подделки, информационную продукцию, содержащую призывы к экстремистской деятельности либо пропагандирующую такую деятельность, и принимать по ним решения в соответствии с законодательством; при нарушении правил хранения или использования в установленном правовыми актами порядке изымать у физических или юридических лиц огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые, наркотические и другие материалы, средства или вещи, для которых необходимо разрешение;

1.10. временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов по дорогам (их отдельным участкам), а также доступ граждан на отдельные участки местности и объекты, запрещать гражданам осуществление видеозаписи, фото- и киносъемки, обязывать их покинуть определенное место при проведения процессуальных действий;

1.11. в установленном законодательными актами порядке требовать и бесплатно получать из государственных органов и учреждений, а также иных организаций информацию, необходимую для осуществления задач полиции;

1.12. проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств, на охраняемых объектах, на входах в здания аэропортов, железнодорожных вокзалов, на объектах метрополитена и в иных местах, определенных законодательными актами;

1.13. требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на охраняемых объектах, принимать меры по поиску и задержанию на территории охраняемых объектов лиц, незаконно проникших на охраняемые объекты, проверять состояние установленных на охраняемых объектах инженерно-технических средств защиты, средств и систем охраны;

1.14. в целях обеспечения осуществления задач полиции с соблюдением гарантируемой законами неприкосновенности частной жизни лица, фотографировать, производить звукозапись или видеосъемку;

1.15. производить в установленном порядке фотографирование, киносъемку, звуко- и видеозапись при исполнении служебных обязанностей, осуществлять хранение полученной информации с соблюдением требований законодательства;

1.16. хранить, носить, применять и использовать оружие, применять физическую силу, специальные средства, специальную технику в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами.

2. Сотруднику полиции предоставляются также другие права в соответствии с законодательными актами.

Статья 23. Основные обязанности сотрудника полиции

1. Сотрудник полиции обязан:

1.1. уважать и защищать достоинство человека, обеспечивать и охранять его права и свободы;

1.2. соблюдать положения Конституции Республики Беларусь и других нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полиции, а также Присяги полицейского;

1.3. профессионально выполнять свои служебные обязанности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, должностных инструкций, приказов руководства;

1.4. принимать меры по немедленному оказанию медицинской и другой необходимой помощи лицам, пострадавшим от преступлений, иных противоправных посягательств и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном или опасном для жизни или здоровья состоянии;

1.5. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов задержанного лица или лица, доставленного в орган полиции;

1.6. предпринимать возможные меры по охране имущества в случаях стихийных бедствий, катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций;

1.7. обеспечивать сохранность информации с ограниченным доступом, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей;

1.8. информировать непосредственного руководителя об обстоятельствах, исключающих его дальнейшую службу в полиции или пребывание в занимаемой должности.

2. При общении с гражданами сотрудник полиции обязан назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъявить по их требованию служебное удостоверение, не выпуская его из рук. предоставив возможность ознакомиться с изложенной в нем информацией.

3. Сотрудник полиции в случае обращения к нему граждан с заявлением или сообщением о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, либо в случае непосредственного выявления таковых независимо от занимаемой должности, места нахождения и времени суток, на всей территории Республики Беларусь обязан:

3.1. принять возможные меры по пресечению преступления, иного противоправного посягательства, спасению граждан, оказанию нуждающимся необходимой помощи, установлению и задержанию лиц, совершивших преступление, иное противоправное посягательство, выявлению очевидцев преступления, иного противоправного посягательства, охране места происшествия;

3.2. сообщить об этом в ближайший территориальный орган полиции.

Требования настоящего пункта (за исключением требования сообщить об этом в территориальный орган полиции) не распространяются на сотрудников полиции при выполнении ими негласных оперативно-розыскных мероприятий.

4. Сотрудник полиции во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основания для такого ограничения, а также возникающие в связи с этим правовые последствия.

5. Сотрудник полиции обязан исполнять и другие обязанности, возложенные на него законодательными актами.

Статья 24. Ответственность сотрудника полиции

1. Должностное лицо полиции несет личную ответственность за свои действия и решения, а также их последствия.

2. В случае совершения противоправных деяний сотрудник полиции несет уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательными актами.

3. Исполнение заведомо незаконного приказа или указания не освобождает сотрудника полиции от ответственности.

4. Ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу, незаконным деянием сотрудника полиции возмещается государством в установленном законодательными актами порядке.

5. Сотрудник полиции, действующий в соответствии с полномочиями, возложенными на него настоящим Законом и другими актами законодательства, не несет ответственности за причиненный ущерб, если его действия соответствуют полномочиям, предоставленным ему законами и другими правовыми актами.

6. Основания и порядок привлечения сотрудника полиции к дисциплинарной ответственности, а также применение к сотруднику полиции поощрений определяются Дисциплинарным уставом полиции Республики Беларусь, который утверждается законом.

ГЛАВА 5. ПОЛИЦЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Статья 25. Виды полицейских мероприятий

1. Полиция для охраны прав и свобод человека, предотвращения угроз общественной безопасности или прекращения их нарушения применяет в пределах своей компетенции превентивные меры и меры принуждения, определенные настоящим Законом.

2. Полицейские мероприятия применяются исключительно для выполнения задач полиции. Избранный вид полицейского мероприятия должен быть законным, необходимым, пропорциональным и эффективным.

3. Полицейское мероприятие прекращается, если достигнута цель его применения, если невозможность достижения цели мероприятия очевидна или если нет необходимости в дальнейшем его применении.

Статья 26. Превентивные меры

1. Полиция в целях предотвращения угрозы общественной безопасности и правопорядку или для пресечения их нарушения применяет в пределах своей компетенции следующие превентивные меры:

1.1. проверка документов;

1.2. опрос лица;

1.3. идентификация лица;

1.4. поверхностная проверка и осмотр;

1.5. личный досмотр лица;

1.6. остановка и досмотр транспортного средства;

1.7. профилактическая беседа;

1.8. официальное предупреждение;

1.9. постановка на профилактический учет;

1.10. защитное предписание;

1.11. требование покинуть определенное место и/или ограничить доступ к определенной территории;

1.12. ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения имуществом;

1.13. проникновение в жилище или другое законное владение лица;

1.14. проверка соблюдения требований, установленных для оборота оружия;

1.15. применение технических средств фото-, аудио- и видеофиксации;

1.16. проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении определенных категорий лиц;

1.17. иные меры в соответствии с законодательством.

2. При проведении превентивных мер полиция обязана сообщить лицу о причинах их применения, а также довести до его сведения нормативные правовые акты, на основании которых применяются такие меры.

3. Порядок и условия применения превентивных мер определяются процессуальным законодательством и иными актами законодательства.

Статья 27. Меры принуждения и условия их применения

1. Сотрудник полиции при выполнении задач полиции с учетом складывающейся обстановки, характера правонарушения и личности правонарушителя имеет право применять следующие меры принуждения:

1.1. физическую силу;

1.2. специальные средства;

1.3. специальную технику;

1.4. огнестрельное оружие.

2. Вид меры принуждения и пределы ее использования самостоятельно выбираются сотрудником полиции с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей нарушителя. При использовании мер принуждения сотрудники полиции обязаны стараться избегать наступления тяжких последствий.

3. Применению мер принуждения должно предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против которого они могут быть применены, предупреждение о намерении их применить с предоставлением достаточного времени для выполнения законных требований сотрудника полиции, за исключением случаев, когда промедление

в их применении создаст непосредственную опасность для жизни сотрудника полиции или иных граждан либо может повлечь иные тяжкие последствия.

4. Меры принуждения, которые могут повлечь за собой телесные повреждения или смерть, применяются только после исчерпания иных средств убеждения.

5. При применении мер принуждения сотрудник полиции обязан в случае необходимости предпринять действия по оказанию неотложной медицинской помощи.

6. О каждом случае применения физической силы, специальных средств, специальной техники, применения или использования оружия сотрудник полиции обязан незамедлительно доложить своему непосредственному начальнику. О ранении или смерти гражданина вследствие применения физической силы, специальных средств, специальной техники, применения или использования оружия сотрудник полиции обязан немедленно сообщить в ближайший территориальный орган полиции, должностные лица которого незамедлительно уведомляют об этом соответствующего прокурора.

7. Сотрудник полиции, применивший меры принуждения с соблюдением требований настоящего Закона, освобождается от ответственности за причиненный ущерб.

8. Сотрудники полиции обязаны проходить специальную подготовку и периодическую проверку способности действовать в ситуациях, связанных с применением мер принуждения.

9. Применение мер принуждения с нарушением требований законодательства влекут ответственность, установленную законодательными актами.

Статья 28. Применение физической силы

1. Сотрудник полиции вправе применить физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы и подручные средства, если ненасильственные методы оказались неэффективными в случаях:

1.1. самозащиты, защиты другого лица от преступного посягательства;

1.2. задержания лица, совершившего правонарушение, которое активными действиями старается избежать задержания;

1.3. посягательства на охраняемый полицией объект, транспортное средство, огнестрельное оружие, средства специальной связи или иное имущество полиции;

1.4. массовых беспорядков или групповых действий, нарушающих общественный порядок.

2. Запрещается применение боевых приемов борьбы в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью граждан или сотрудника полиции.

Статья 29. Применение специальных средств

1. Сотрудник полиции может применять наручники и другие средства ограничения подвижности, резиновые и пластиковые палки, средства связывания, специальные химические и маркировочные вещества, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия помещений, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными метательными снарядами

нелетального действия, устройства для принудительной остановки транспортных средств и другие специальные средства, в том числе служебных животных, в случае:

1.1. задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, и оказывающих активное сопротивление сотрудникам полиции;

1.2. пресечения попыток побега задержанных лиц;

1.3. пресечения неповиновения или сопротивления законным требованиям сотрудников полиции;

1.4. отражения нападения на сотрудников полиции и иных граждан;

1.5. освобождения заложников;

1.6. отражения нападения на охраняемый полицией объект и (или) транспортные средства, а также для освобождения захваченных объектов и (или) транспортных средств независимо от их принадлежности;

1.7. задержания и доставления в органы полиции подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, лиц, в отношении которых ведется административный процесс, если они оказывают неповиновение или сопротивление, а также конвоирования и содержания лиц, подвергнутых административному аресту, депортации или высылке, лиц, задержанных по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, лиц, заключенных под стражу, если они оказывают неповиновение или сопротивление либо имеются основания полагать, что они могут совершить побег либо причинить вред окружающим или себе;

1.8. пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка либо действий, направленных на повреждение и (или) уничтожение имущества;

1.9. остановки транспортного средства, водитель которого не подчиняется заведомо очевидным для него законным неоднократным требованиям сотрудника полиции об остановке транспортного средства;

1.10. обезвреживания животного, угрожающего жизни или здоровью сотрудников полиции или иных лиц.

2. Запрещается применение специальных средств в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью граждан или сотрудника полиции.

3. Правила хранения, ношения и применения специальных средств определяются Министром внутренних дел.

Статья 30. Применение специальной техники

1. Сотрудник полиции может применять водометы, бронемашины и другие специальные транспортные средства, в случае:

1.1. задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, и оказывающих вооруженное сопротивление;

1.2. группового нарушения общественного порядка или массовых беспорядков;

1.3. отражения группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан;

1.4. освобождения заложников;

1.5. отражения нападения на охраняемый полицией объект и (или) транспортные средства, а также для освобождения захваченных объектов и (или) транспортных средств независимо от их принадлежности;

1.6. принудительной остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил законные требования сотрудника полиции остановиться;

1.7. обеспечения режимов чрезвычайного положения и военного положения.

2. Правила применения специальной техники определяются Министром внутренних дел.

Статья 31. Ограничения при применении специальных средств и специальной техники

1. Сотрудникам полиции запрещается:

1.1. использование специальных средств при пресечении незаконных массовых мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций.

1.2. нанесение ударов резиновыми или пластиковыми палками по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца;

1.3. применение наручников и других средств ограничения подвижности более двух часов непрерывного использования или без ослабления их давления;

1.4. осуществление прицельной стрельбы по гражданам специальными средствами, оснащенными веществами слезоточивого и раздражающего действия, а также их повторное применение в пределах зоны поражения в период действия этих веществ;

1.5. применение устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными метательными снарядами нелетального действия, с нарушением требований, определенных техническими характеристиками изготовителя;

1.6. применение средств принудительной остановки транспорта для принудительной остановки двухколесных механических транспортных средств, средств персональной мобильности, транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, а также их применение на участках дорог с ограниченной видимостью, железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах и тоннелях;

1.7. применение водометов при температуре воздуха ниже пяти градусов по Цельсию;

2. Применение специальной техники, а также специальных средств в отношении неопределенного круга лиц, осуществляется по решению соответствующего комиссара полиции с последующим уведомлением прокурора в течение 24 часов.

Статья 32. Применение и использование огнестрельного оружия

1. Сотрудник полиции в качестве исключительной меры принуждения может применить огнестрельное оружие в отношении лица:

1.1. совершающего нападение на сотрудника полиции или иного гражданина, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности;

1.2. совершающего нападение в составе группы или нападение, сопряженное с применением оружия либо иных общеопасных способов, использованием транспортных средств, машин или механизмов, нападение на охраняемый полицией

объект и (или) транспортные средства, совершающего действие, непосредственно направленное на насильственное завладение находящимися у сотрудника полиции огнестрельным оружием, средствами специальной связи или иным имуществом полиции;

1.3. совершающего захват или удержание лица в качестве заложника;

1.4. застигнутого при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, и пытающегося скрыться;

1.5. совершающего побег из-под стражи или конвоя;

1.6. не подчинившегося законному требованию сотрудника полиции немедленно сдать (положить) оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, применение которых может угрожать жизни или здоровью сотрудника полиции или иных граждан;

1.7. не подчинившегося законному требованию сотрудника полиции о запрещении приближения к нему ближе указанного расстояния, попытке достать что-либо из одежды, транспортного средства или ручной клади, либо совершающего иные действия, могущие угрожать жизни или здоровью сотрудника полиции или иных граждан.

2. Огнестрельное оружие может быть применено для освобождения захваченных объектов и (или) транспортных средств независимо от их принадлежности;

3. Применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается:

3.1. при попытке лиц, указанных в абзацах восьмом и девятом части первой настоящей статьи, приблизиться к сотруднику полиции, сократив определенную им расстояние, прикоснуться к оружию или совершить иные действия, которые могут быть истолкованы сотрудником полиции как угроза применения насилия, опасного для жизни или здоровья его или иных граждан;

3.2. в случае вооруженного сопротивления или вооруженного нападения, а также в случае внезапного нападения с применением транспортных средств или других средств, угрожающих жизни или здоровью людей;

3.3. в случае пресечения попытки завладения огнестрельным оружием.

4. Сотрудник полиции имеет право на использование огнестрельного оружия для:

4.1. подачи сигнала тревоги или вызова помощи;

4.2. обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни или здоровью граждан;

4.3. для остановки транспортного средства путем его повреждения, если водитель своими действиями создает угрозу жизни или здоровью граждан и или сотруднику полиции либо имеются достоверные данные о том, что транспортным средством управляет лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление.

5. Сотрудник полиции имеет право привести оружие в готовность к стрельбе, если считает, что в создавшейся обстановке не исключена возможность его применения или использования.

6. Запрещается применять или использовать оружие:

6.1. при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица;

6.2. в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, взрывоопасные, а также сильнодействующие ядовитые вещества, и средств транспортировки этих веществ, кроме случаев необходимости отражения нападения или крайней необходимости;

6.3. в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью граждан.

7. Правила хранения, ношения, применения и использования огнестрельного оружия определяются Министром внутренних дел.

ГЛАВА 6. СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

Статья 33. Сотрудник полиции

1. Сотрудник полиции является государственным служащим с особым статусом.

2. Сотрудником полиции может быть гражданин Республики Беларусь, который принял Присягу сотрудника полиции, проходит службу на соответствующих должностях в полиции и которому присвоено специальное звание полиции.

3. Военнообязанные, принятые на службу в полицию, снимаются с воинского учета и состоят в кадрах полиции.

Статья 34. Специальные звания полиции

1. В полиции устанавливаются следующие специальные звания:

1.1. рядовой состав – полицейский;

1.2. младший начальствующий состав:

1.2.1. капрал полиции;

1.2.2. штаб-сержант полиции;

1.2.3. сержант полиции 1 класса;

1.2.4. мастер-сержант полиции;

1.2.5 подинспектор полиции;

1.3. средний начальствующий состав:

1.3.1. инспектор полиции;

1.3.2. старший инспектор полиции;

1.3.3 комиссар-инспектор полиции;

1.4. старший начальствующий состав:

1.4.1. комиссар полиции;

1.4.2. старший комиссар полиции;

1.4.3. главный комиссар полиции;

1.5. высший начальствующий состав:

1.5.1. генеральный комиссар полиции;

1.5.2. генеральный инспектор полиции.

2. Порядок присвоения специальных званий сотрудникам полиции регламентируется Положением о прохождении службы в полиции, утверждаемым Правительством Республики Беларусь (далее – Положение о прохождении службы).

Статья 35. Униформа сотрудников полиции

1. Для сотрудников полиции устанавливается единая униформа.

2. Сотрудникам полиции в установленном порядке выдаются униформа и знаки различия по специальным званиям, утверждаемые Правительством Республики Беларусь, а также служебное удостоверение и специальный жетон. Образцы, порядок выдачи и использования служебных удостоверений и специальных жетонов утверждаются Министром внутренних дел.

3. Сотрудникам полиции запрещается снимать с униформы или скрывать специальный жетон, а также любым другим образом препятствовать прочтению информации на нем или фиксированию ее с помощью технических средств.

4. Сотрудник полиции, который исполняет служебные обязанности в гражданской одежде, обязан иметь при себе специальный жетон, кроме случаев, когда его наличие препятствует проведению негласных оперативно-розыскных мероприятий.

5. Сотрудникам полиции особого назначения номер специального жетона дополнительно указывается на униформе и на шлеме таким образом, чтобы его было возможно прочитать или зафиксировать с помощью технических средств, кроме случаев, когда выполняются особые задачи в соответствии с решениями руководства полиции.

6. Правила ношения униформы и нормы вещевого довольствия сотрудников полиции утверждаются Министром внутренних дел.

Статья 36. Прохождение службы в полиции

1. Порядок и условия прохождения службы в полиции регламентируются Положением о прохождении службы.

2. Сотрудники полиции не могут привлекаться к исполнению задач, не предусмотренных настоящим Законом.

3. Время прохождения службы в полиции засчитывается в страховой стаж, стаж работы по специальности, а также в стаж государственной службы.

Статья 37. Требования к сотрудникам полиции

1. На службу в полицию могут быть приняты граждане Республики Беларусь в возрасте от 18 лет, имеющие полное среднее образование, годные по состоянию здоровья, обладающие необходимыми морально- психологическими качествами и уровнем физической подготовки.

2. Требования к уровню физической подготовки для кандидатов, поступающих на службу в полицию, утверждаются Министерством внутренних дел.

3. Требования к состоянию здоровья для кандидатов, поступающих на службу в полицию, и Список заболеваний, препятствующих прохождению службы в полиции, утверждаются Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством здравоохранения.

4. Граждане не могут быть приняты на службу в следующих случаях:

4.1. осуждение за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления;

4.2. несоответствие условиям конкурса на замещение вакантной должности в полиции;

4.3. признание недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;

4.4. отказ от прохождения специальной проверки или процедуры оформления допуска к государственным секретам, если для выполнения служебных обязанностей нужен такой допуск;

4.5. отказ от представления деклараций о доходах и имуществе или умышленное внесение в них неполных либо недостоверных сведений;

4.6. наличие подтвержденного заключением военно-врачебной комиссии заболевания или иного противопоказания, препятствующих исполнению служебных обязанностей;

4.7. утрата гражданства Республики Беларуси или приобретение гражданства (подданства) иностранного государства;

4.8. представление заведомо ложной информации.

5. Независимо от профессиональных и личных качеств, уровня физической подготовки и состояния здоровья на службу в полицию не могут быть приняты лица, которые:

5.1. письменно отказались от принятия Присяги сотрудника полиции;

5.2. подлежат освобождению от должности в соответствии с Законом Республики Беларусь «О люстрации».

6. Порядок отбора кандидатов на службу и проведения в отношении их специальной проверки, порядок медицинского освидетельствования, тестирования на полиграфе и профессионального психофизиологического отбора, а также порядок обязательных периодических медицинских осмотров сотрудников устанавливаются директором Департамента полиции.

Статья 38. Полицейские комиссии

1. Для проведения отбора на службу в полицию (кроме приема на обучение в учреждения образования полиции) и проведения конкурсов на замещение вакантных должностей в Департаменте и территориальных органах полиции образуются постоянные полицейские комиссии.

2. В состав полицейских комиссий территориальных органов полиции в обязательном порядке включаются представители органов местного самоуправления и гражданского общества, имеющих общественный авторитет, высокие профессиональные и моральные качества.

3. Член полицейской комиссии имеет право:

3.1. знакомиться с материалами, представленными на рассмотрение комиссии, участвовать в их исследовании и проверке;

3.2. высказывать свое мнение, а также предоставлять дополнительные материалы по рассматриваемым вопросам;

3.3. вносить предложения по проекту решения полицейской комиссии по любым вопросам и принимать участие в голосовании;

3.4. письменно выражать особое мнение относительно решения полицейской комиссии;

3.5. осуществлять иные полномочия, определенные регламентом полицейской комиссии.

4. Максимальный непрерывный срок полномочий члена полицейской комиссии составляет три года.

5. Типовой регламент работы сотрудников полиции комиссий утверждается Министерством внутренних дел.

6. Регламент работы и персональный состав полицейской комиссии Департамента и территориальных комиссариатов полиции утверждается приказом директора Департамента и комиссаров полиции соответственно.

Статья 39. Аттестация сотрудников полиции

1. Для всесторонней и объективной оценки результатов служебной деятельности сотрудников полиции, определения уровня их профессиональной подготовки и соответствия занимаемым должностям не реже одного раза в пять лет проводится аттестация.

2. Внеочередная аттестация проводится в случаях:

2.1. назначения на вышестоящую должность, если замещение этой должности осуществляется без проведения конкурса;

2.2. решения вопроса о перемещении на нижестоящую должность в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации.

3. Аттестация директора Департамента и его заместителей осуществляется в порядке, установленном Министром внутренних дел.

4. Аттестация сотрудников полиции проводится аттестационными комиссиями территориальных органов полиции в порядке, определяемом Министерством внутренних дел.

Статья 40. Ограничения, связанные со службой в полиции

1. На сотрудников полиции распространяются ограничения, определенные Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», настоящим законом и иными актами законодательства.

2. Сотрудники полиции не могут быть членами политических партий или организаций, преследующих политические цели.

3. Сотрудник полиции не может организовывать забастовки и (или) принимать в них участие.

4. Законодательными актами могут устанавливаться иные ограничения, связанные со службой в полиции.

Статья 41. Служебная дисциплина в полиции

Служебная дисциплина в полиции регулируется Дисциплинарным уставом полиции, утверждаемым Правительством Республики Беларусь.

Статья 42. Ответственность сотрудников полиции. Возмещение вреда, причиненного незаконными решениями, действиями (бездействием) полиции

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, сотрудники полиции несут ответственность, установленную законодательными актами.

2. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате незаконных решений, действий (бездействия) полиции (их сотрудников), подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством.

3. При нарушении сотрудником полиции прав и законных интересов физических и юридических лиц, если его решения, действия (бездействие) признаны в установленном порядке незаконными, соответствующий орган (подразделение) полиции обязан принять меры к их восстановлению и по их требованию публично принести извинения.

ГЛАВА 7. ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

Статья 43. Правовая защита сотрудника полиции

1. Сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей является представителем государственной власти, и находится под защитой государства.

2. Сотрудник полиции при исполнении служебных обязанностей подчиняется только своим непосредственному и прямым начальникам. Никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность сотрудника полиции, кроме случаев, предусмотренных законом.

3. Невыполнение законных требований сотрудника полиции, другие действия, препятствующие выполнению возложенных на органы полиции, посягательство либо угроза посягательства на жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество сотрудника полиции, а также совершение указанных действий в отношении его близких в связи с исполнением сотрудником полиции служебных обязанностей влекут ответственность, предусмотренную законодательными актами.

4. Сотрудник полиции должен отказываться от выполнения явно незаконных приказов или распоряжений, если ему было или должно было быть известно об их незаконности, и действовать в рамках закона.

5. Сотрудник полиции в случае получения явно незаконного приказа или распоряжения должен уведомить об этом Генеральную инспекцию Департамента полиции или прокурора.

6. Сотрудник полиции, отказавшийся выполнить явно незаконный приказ или распоряжение, освобождается от ответственности.

7. Должностное лицо, отдавшее сотруднику полиции явно незаконный приказ или распоряжение, привлекается к ответственности в порядке, установленном законодательством.

Статья 44. Право сотрудника полиции на обоснованный профессиональный риск

1. Сотрудник полиции имеет право на обоснованный профессиональный риск. Причинение сотрудником полиции вреда при обоснованном профессиональном риске для достижения общественно полезной цели не является правонарушением.

2. Профессиональный риск признается обоснованным, если совершенное сотрудником полиции деяние объективно вытекало из сложившейся обстановки, а поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями и

сотрудник полиции, допустивший риск, принял все возможные меры для предотвращения вреда охраняемым законом интересам.

Статья 45. Права сотрудника полиции при нахождении в служебной командировке

Сотрудник полиции, направляемый в служебную командировку, пользуется правом на внеочередное приобретение проездных документов на все виды транспорта и правом на внеочередное размещение в гостинице по служебному командировочному удостоверению.

Статья 46. Право сотрудника полиции на компенсацию за использование принадлежащего ему транспортного средства в служебных целях

Сотруднику полиции, использующему принадлежащее ему транспортное средство в служебных целях, выплачивается компенсация в порядке и размере, определяемых Правительством Республики Беларусь.

Статья 47. Социальная защита сотрудника полиции

1. Социальную защиту сотрудника полиции обеспечивает государство.

2. Сотрудники полиции подлежат обязательному государственному страхованию жизни и здоровья.

3. В случае гибели (смерти) сотрудника полиции, наступившей вследствие преступного посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) преступления, административного правонарушения, семье погибшего (умершего) сотрудника полиции (его наследникам) единовременно выплачивается страховое обеспечение в размере 10-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет погибшего (умершего). Данное страховое обеспечение выплачивается по указанным основаниям также в случае смерти сотрудника полиции, наступившей в течение одного года после прекращения им службы в полиции.

4. При установлении сотруднику полиции, в том числе в течение одного года после прекращения им службы в органах внутренних дел, инвалидности, наступившей вследствие обстоятельств, изложенных в пункте 3 настоящей статьи, единовременно выплачивается страховое обеспечение в размере:

4.1. 5-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду I группы;

4.2. 4-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду II группы;

4.3. 3-летней суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет – инвалиду III группы.

Сотруднику полиции, получившему тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, не повлекшее инвалидности, вследствие обстоятельств, изложенных в пункте 3 настоящей статьи, единовременно выплачивается страховое обеспечение соответственно в размере двухгодичной или полугодовой суммы оклада денежного содержания и надбавки за выслугу лет.

5. При перемещении и продвижении по службе сотрудника полиции, связанных с переездом из одного населенного пункта в другой ему выплачивается компенсация в размере двухмесячного оклада денежного содержания и половины месячного оклада денежного содержания на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.

6. За сотрудником полиции в период его нахождения в распоряжении начальника полиции сохраняется зарплата (денежное довольствие) по последней занимаемой должности в порядке установленном Положением о прохождении службы.

7. Вред, причиненный сотруднику полиции при исполнении служебных обязанностей, возмещается за счет средств государственного бюджета Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством.

8. В пределах средств выделенных на содержание полиции, иных источников, не запрещенных законом, могут осуществляться выплаты единовременных пособий, иных выплат в порядке, определяемом Департаментом.

9. Пенсионное обеспечение сотрудников полиции, обеспечение жилыми помещениями, медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников полиции и членов их семей осуществляются в порядке, установленном законодательством.

10. Сотрудники полиции женского пола пользуются социальными правами и гарантиями, связанными с охраной материнства и детства, установленными трудовым законодательством.

11. Социальные права и гарантии, указанные в части 10 настоящей статьи, распространяются на отцов-сотрудников полиции, воспитывающих детей без матери (в связи с ее смертью, лишением родительских прав, длительным – более месяца пребыванием в организации здравоохранения и другим причинам), а также в случаях, когда мать не может осуществлять уход за ребенком в связи с инвалидностью I группы либо болезнью, препятствующей осуществлению ею ухода за ребенком, подтвержденной медицинским заключением в порядке, установленном законодательством.

Статья 48. Рабочее время сотрудника полиции

1. Для сотрудников полиции устанавливается ненормированный рабочий день.

2. В системе полиции на определенный срок может быть объявлен усиленный режим несения службы. Порядок усиленного режима несения службы регламентируется приказом директора Департамента.

3. За работу в выходные и праздничные дни производится оплата в двойном размере или по желанию сотрудника предоставляется иной выходной день.

Статья 49. Отпуск сотрудника полиции

1. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудника полиции составляет 30 календарных дней.

2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска сотрудника полиции, имеющего стаж работы в полиции более 10 лет, составляет 35 календарных дней, сотрудника полиции со стажем работы более 15 лет – 40 календарных дней, более 20 лет - 45 календарных дней.

3. В случаях, установленных законодательством, сотрудникам полиции могут предоставляться дополнительные оплачиваемые отпуска.

4. Исходя из служебной необходимости допускается прекращение отпуска сотрудника полиции и его вызов на работу в соответствии с Положением о прохождении службы.

Статья 50. Заработная плата сотрудника полиции

1. Заработная плата (денежное довольствие) сотрудника полиции состоит из должностного оклада и оклада, установленного за специальное звание.

2. Сотрудникам полиции, помимо зарплаты, выплачиваются надбавки за выслугу лет, иные надбавки и компенсации к заработной плате (денежному довольствию).

3. Размеры заработной платы (должностного оклада и оклада по званию), надбавок к заработной плате (денежному довольствию) и компенсации, а также порядок и условия их выплаты определяются Министром

Статья 51. Право сотрудников полиции на объединение в профессиональные союзы (ассоциации)

1. Сотрудники полиции в целях представительства и защиты своих социально-трудовых прав и интересов вправе объединяться или вступать в профессиональные союзы (ассоциации).

2. Порядок создания и компетенция профессиональных союзов (ассоциаций) сотрудников полиции устанавливаются законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛИЦИИ

Статья 52. Финансирование полиции

1. Полиция финансируется за счет государственного бюджета. Департамент имеет отдельную смету расходов.

2. По договоренности территориальных органов полиции и органов местного самоуправления разрабатываются и реализуются дополнительные программы, направленные на предупреждение преступности, защиту жизни, здоровья и имущества населения, а также охрану общественного порядка, которые финансируются за счет местного бюджета. Органы местного самоуправления за счет средств своего бюджета могут финансировать также реализацию других программ территориальных органов полиции, связанных с обеспечением безопасности населения, проживающего на данной территории.

3. Для финансирования полиции могут использоваться также и другие полученные в установленном законами порядке внебюджетные средства.

ГЛАВА 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛИЦИИ

Статья 53. Обжалование действия полицейского

1. Лицо, которое считает, что действием или бездействием полицейского нарушены его права и свободы, вправе в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, обжаловать это действие у вышестоящего должностного лица, в прокуратуре или суде.

2. Действия сотрудника полиции подлежат обжалованию руководителю соответствующего органа системы полиции. Решения руководителя органа системы полиции могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством.

3. Решения, принятые должностными лицами полиции по уголовным делам и делам об административных правонарушениях подлежит обжалованию в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

4. Решения директора Департамента обжалуются в суде в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Статья 54. Контроль за деятельностью сотрудников полиции и других служащих системы Департамента

1. Контроль за деятельностью сотрудников полиции осуществляет Генеральная инспекция Департамента полиции (далее - Генеральная инспекция).

2. Генеральная инспекция независима в своей деятельности, вмешательство в ее деятельность другого структурного подразделения или должностного лица Департамента не допускается. Генеральная инспекция подотчетна непосредственно Директору Департамента, который осуществляет служебный надзор за ней в порядке, установленном законодательством.

3. Полномочия Генеральной инспекции распространяются на структурные подразделения Департамента, территориальные органы полиции и иные органы и учреждения системы полиции.

4. Генеральная инспекция:

4.1. осуществляет выявление фактов совершения сотрудниками полиции, государственными служащими и служащими органов полиции противоправных действий, нарушения ими норм Дисциплинарного устава и Кодекса полицейской этики Республики Беларусь, и принимает по ним соответствующие меры реагирования;

4.2. осуществляет установление причин и условий, способствующих совершению правонарушений сотрудниками полиции, государственными служащими и служащими органов полиции, разработку соответствующих рекомендаций по устранению выявленных нарушений и их причин;

4.3. выполняет другие функции, определенные директором Департамента.

5. В случае выявления признаков преступления при осуществлении действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, Генеральная инспекция незамедлительно передает соответствующие материалы в органы прокуратуры Республики Беларусь.

Статья 55. Государственный контроль и прокурорский надзор за деятельностью сотрудников полиции и других служащих Департамента.

Государственный контроль за деятельностью сотрудников полиции, государственных служащих и служащих органов и учреждений системы полиции осуществляется в форме парламентского, правительственного, финансового контроля и прокурорского надзора в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 56. Меры по реализации положений настоящего Закона

1. Правительству Республики Беларусь в шестимесячный срок:

1.1. подготовить и внести в установленном порядке предложения по внесению изменений и дополнений в законодательные акты в соответствии с настоящим Законом;

1.2. привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

1.3. обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;

1.4. принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

2. Министерству внутренних дел в трехмесячный срок:

2.1. ликвидировать главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и подчиненные ему подразделения;

2.2. провести организационно-штатные мероприятия, необходимые для реализации положений настоящего Закона;

2.3. принять в пределах своей компетенции иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Статья 57. Переходные положения

1. До реорганизации системы административно-территориального устройства Республики Беларусь территориальные органы полиции создаются на базе территориальных органов внутренних дел.

2. Со дня опубликования настоящего Закона все лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, другие работники Министерства внутренних дел Республики Беларуси и его территориальных органов и учреждений, а также лица рядового и начальствующего состава Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь (далее, если не указано иное – сотрудники милиции), считаются предупрежденными в установленном порядке о возможном предстоящем увольнении в связи с проведением организационно-штатных мероприятий.

3. Сотрудники милиции, которые изъявили желание проходить службу в полиции, при условии их соответствия требованиям, установленным статьей 37 настоящего Закона, в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего Закона могут быть приняты на службу в полицию путем издания приказов о назначении с их согласия или прохождения конкурса на должности, замещаемые сотрудниками полиции, в любом органе или учреждении системы полиции.

Должности, предлагаемые сотруднику милиции, могут быть равнозначными, выше или ниже по должности, которую это лицо занимало во время прохождения службы в органах внутренних дел.

4. В трехмесячный срок с момента предупреждения о предстоящем увольнении сотрудники милиции, которые не соответствуют требованиям, установленным статьей 37 настоящего Закона, или отказались от прохождения службы в полиции, увольняются со службы в органах внутренних дел.

Сотрудники милиции могут быть уволены со службы в органах внутренних дел или подразделениях Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь до наступления указанного в настоящей статье срока по основаниям, установленным законодательством.

5. Пребывание сотрудников милиции на больничном или в отпуске не является препятствием для их увольнения со службы в органах внутренних дел или подразделениях Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь в соответствии с настоящим Законом.

6. Сотрудники милиции, которые приняты на службу в полицию, приказами о назначении на соответствующие должности одновременно присваиваются соответствующие специальные звания полиции в соответствии со следующей схемой соотношения специальных званий:

6.1. рядовой милиции, юстиции – полицейский;

6.2. младший сержант милиции, юстиции - капрал полиции;

6.3. сержант милиции, юстиции - штаб-сержант полиции;

6.4. старший сержант милиции, юстиции - сержант полиции 1 класса;

6.5. старшина милиции, юстиции - мастер-сержант полиции;

6.6. прапорщик милиции, юстиции – подинспектор полиции;

6.7. старший прапорщик милиции, юстиции – подинспектор полиции;

6.8. младший лейтенант милиции, юстиции - подинспектор полиции;

6.9. лейтенант милиции, юстиции - инспектор полиции;

6.10. старший лейтенант милиции, юстиции - старший инспектор полиции;

6.11. капитан милиции, юстиции - комиссар-инспектор полиции;

6.12. майор милиции, юстиции - комиссар полиции;

6.13. подполковник милиции, юстиции - старший комиссар полиции;

6.14. полковник милиции, юстиции - главный комиссар полиции;

6.15. генерал-майор милиции, юстиции - генеральный комиссар полиции;

6.16. генерал-лейтенант милиции, юстиции - генеральный инспектор полиции.

7. Сотрудникам милиции, которые приняты на службу в полицию, стаж выслуги в специальных званиях милиции (юстиции) засчитывается в стаж выслуги для присвоения очередных специальных званий полиции.

8. До формирования подразделений криминальной полиции временно, до 202__ года, разрешается функционирования в составе полиции подразделений криминальной милиции (кроме подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) и подразделений Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь с сохранением за ними их полномочий в отдельных регионах и населенных пунктах, где временно отсутствует криминальная полиция.

Во время исполнения своих полномочий подразделения криминальной милиции руководствуются положениями настоящего Закона и иных актов законодательства и подчиняются соответствующим руководителям территориальных органов полиции.

По мере готовности к началу функционирования криминальной полиции в регионах и населенных пунктах, где ее обязанности временно исполняют подразделения криминальной милиции и Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, руководителем территориального органа полиции принимаются по этим подразделений организационно-штатные мероприятия, связанные с их ликвидацией, в соответствии с положениями настоящего Закона.

9. До формирования подразделений патрульной полиции временно, до 202___ года, разрешается функционирования в составе полиции подразделений милиции общественной безопасности с сохранением за ними их полномочий в отдельных регионах и населенных пунктах, где временно отсутствует патрульная полиция.

Во время исполнения своих полномочий подразделения милиции общественной безопасности руководствуются положениями настоящего Закона и иных актов законодательства и подчиняются соответствующим руководителям территориальных органов полиции.

По мере готовности к началу функционирования патрульной полиции в регионах и населенных пунктах, где ее обязанности временно исполняют подразделения милиции общественной безопасности, руководителем территориального органа полиции принимаются по этим подразделений организационно-штатные мероприятия, связанные с их ликвидацией, в соответствии с положениями настоящего Закона.

10. До формирования подразделений досудебного расследования временно, до 202_____ года, разрешается функционирования в составе полиции подразделений Следственного комитета с сохранением за ними их полномочий.

Во время исполнения своих полномочий подразделения Следственного комитета Республики Беларусь руководствуются положениями настоящего Закона и иных актов законодательства и подчиняются соответствующим руководителям территориальных органов полиции.

По мере готовности к началу функционирования подразделений досудебного расследования в регионах и населенных пунктах, где ее обязанности временно исполняют подразделения Следственного комитета, руководителем территориального органа полиции принимаются по этим подразделений организационно-штатные мероприятия, связанные с их ликвидацией, в соответствии с положениями настоящего Закона.

11. До формирования полиции охраны временно, до 202____ года, разрешается функционирования в составе полиции подразделений охраны органов внутренних дел с сохранением за ними их полномочий, где временно отсутствует полиция охраны.

Во время исполнения своих полномочий подразделения охраны органов внутренних дел руководствуются положениями настоящего Закона и иных актов законодательства и подчиняются соответствующим руководителям территориальных органов полиции.

По мере готовности к началу функционирования полиции охраны в регионах и населенных пунктах, где ее обязанности временно исполняют подразделения охраны органов внутренних дел, руководителем территориального органа полиции принимаются по этим подразделений организационно-штатные мероприятия, связанные с их ликвидацией, в соответствии с положениями настоящего Закона.

12. Сотрудникам полиции разрешается ношение и использование форменного обмундирования, определенного для сотрудников милиции, Следственного комитета Республики Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь соответственно, до утверждения Правительством Республики Беларусь образцов униформы сотрудников полиции и обеспечения ими в установленном порядке в соответствии с утвержденными нормами.

13. До 202____ года полиции разрешается использование служебных удостоверений, бланков, печатей, штампов, логотипов и эмблем милиции, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь.

Статья 57. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статей 55 и 56, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.

2. До приведения актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом они применяются в той части, в которой не противоречат настоящему Закону, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь.